

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI SILNIČNÍHO NÁKLADNÍHO DOPRAVCE A ZASILATELE DPPSDZAS P 1/19

- Článek 1 Úvodní ustanovení
- Článek 2 Předmět pojištění, rozsah pojištění krytí, pojištěné osoby
- Článek 3 Územní platnost pojištění
- Článek 4 Limit pojištění plnění
- Článek 5 Pojistné plnění, pojistný princip
- Článek 6 Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného
- Článek 7 Speciální výluky z pojištění
- Článek 8 Výklad pojmů
- Článek 9 Závěrečné ustanovení

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce a zasilatele, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce a zasilatele DPPSDZAS P 1/19 (dále jen DPPSDZAS), příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční přepravě, v platném znění a Úmluvou CMR, v platném znění.
2. Nestanoví-li tyto DPPSDZAS jinak, platí příslušná ustanovení VPPOD.

Článek 2

Předmět pojištění, rozsah pojištění krytí, pojištěné osoby

1. Předmětem pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce a zasilatele je povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu, vznikla-li mu povinnost k její náhradě v souvislosti s výkonem činnosti dopravce (dále jen výkon činnosti dopravce), pokud je tak ujednáno v pojistné smlouvě.
- 1.1. Pojištění odpovědnosti z výkonu činnosti dopravce se dále vztahuje na újmu vzniklou v důsledku manipulace, nakládky a vykládky nebo uložení přepravované zásilky, je-li tato činnost prováděna dopravcem nebo osobami jednajícími za dopravce.
- 1.2. Pojištění odpovědnosti z výkonu činnosti dopravce se vztahuje pouze na případy vyplývající z takové smlouvy o přepravě věci, ke které bylo vydáno písemné potvrzení o převzetí zásilky nebo náložní list (nákladní list).
- 1.3. Pojištění odpovědnosti z výkonu činnosti dopravce se vztahuje pouze na zásilky převzaté k přepravě, které jsou přepravovány:
 - a) vozidlem, které je ve vlastnictví pojištěného, a které pojištěný užívá ke splnění svého závazku,
 - b) vozidlem, které není ve vlastnictví pojištěného, a které pojištěný na základě písemného smluvního vztahu dočasně užívá ke splnění svého závazku.
- 1.4. Pojištění odpovědnosti z výkonu činnosti dopravce se vztahuje na fyzickou nebo právnickou osobu provozující silniční nákladní dopravu pro cizí potřeby na základě koncese (tuzemský dopravce).
- 1.5. Pojištění odpovědnosti z výkonu činnosti dopravce se dále vztahuje na případy, kdy pojištěný (doprovodce) použije ke splnění svého závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě jiného smluvního dopravce (poddoprovodce).
2. Předmětem pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce a zasilatele je povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě v souvislosti s výkonem činnosti zasilatele (dále jen výkon činnosti zasilatele), pokud je tak ujednáno v pojistné smlouvě.
- 2.1. Pojištění odpovědnosti z výkonu činnosti zasilatele se vztahuje pouze na případy vyplývající z takové smlouvy o přepravě věci, ke které byl vydán písemný zasilatelský příkaz.
- 2.2. Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění odpovědnosti z výkonu činnosti zasilatele se vztahuje na případy vyplývající z takové smlouvy o obstarání přepravy, ke které byl vystaven FIATA konosament.
- 2.3. Pojištění odpovědnosti z výkonu činnosti zasilatele se vztahuje na fyzickou nebo právnickou osobu provozující činnost zasilatele na základě platného oprávnění k výkonu činnosti zasilatele a souvisejících činností.
3. Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce a zasilatele se

dále vztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu, která vznikla během skladování v průběhu přepravy, jestliže toto skladování nebylo delší než 30 dní.

Článek 3

Územní platnost pojištění

Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce a zasilatele se vztahuje na škodné události, které nastanou na území uvedeném v pojistné smlouvě.

Článek 4

Limit pojištění plnění

Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce a zasilatele se sjednává s limitem pojištění plnění uvedeným v pojistné smlouvě.

Článek 5

Pojistné plnění, pojistný princip

1. Pro pojištění odpovědnosti z výkonu činnosti dopravce platí, že pojistitel poskytne pojistné plnění v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a příslušnými ustanoveními Úmluvy CMR, a to až do výše limitu pojištění plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
2. Pro pojištění odpovědnosti z výkonu činnosti zasilatele platí, že pojistitel poskytne pojistné plnění v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojištění roku nesmí přesáhnout výši limitu pojištění plnění sjednaného v pojistné smlouvě, není-li ujednáno jinak.
4. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že ke škodné události došlo v době trvání pojištění a pojištěný za újmu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 6

Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

1. Vedle povinností stanovených právními předpisy, VPPOD, DPPSDZAS a pojistnou smlouvou má pojistník nebo pojištěný tyto další povinnosti:
 - a) je povinen při převzetí zásilky k přepravě poukázat na poznatelnou vadu obalu nebo balení a na nesprávnost údajů uvedených v přepravním dokladu a tuto skutečnost zaznamenat do přepravního dokladu;
 - b) je povinen bez odkladu oznámit pojistiteli vznik škodné události a předložit příslušné doklady, zejména:
 - oznámení o škodné události s vyjádřením, zda svoji odpovědnost uznává, případně uvede důvody, proč ji neuznává;
 - protokol o vzniklé újmě, např. zápis o poškození přepravované zásilky, policejní protokol či zápis o škodné události vypracovaný havarijním komisařem v zahraničí a jiné;
 - objednávku přepravy, náložní list (nákladní list), zasilatelský příkaz, FIATA konosament, doklad o druhu a výši náhrady újmy (například zahraniční obchodní faktura, celní deklarace s uvedením původní ceny zásilky a jiné další doklady, které si pojistitel vyžádá).

Článek 7

Speciální výluky z pojištění

1. Pojištění odpovědnosti z výkonu činnosti dopravce a zasilatele dle článku 2 odst. 1 a 2 se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou:
 - a) na přepravované zásilce v důsledku nedostatečného, vadného nebo chybějícího obalu;
 - b) vydáním přepravované zásilky jinému příjemci než uvedenému ve smlouvě o přepravě nebo ve smlouvě o obstarání dopravy;
 - c) při výkonu činnosti skladování nebo při provozování skladů a skladových zařízení;
 - d) v důsledku přirozené povahy přepravované zásilky, zejména vnitřní zkázou přepravované zásilky nebo úbytkem způsobeným například chemickým rozkladem, vyprýštěním, vypařením, vyprcháním, samovznícením, oksylením, vysušením, zapařením, plísni, hnilobou, působením hmyzu, hlodavců a jiných živočichů a dalším;

- e) na přepravovaných živých zvířatech;
 - f) poškozením či zničením přepravované zásilky v důsledku použití nevyhovujícího, nevhodného nebo technicky nezpůsobilého vozidla, zejména s ohledem na druh přepravované zásilky;
 - g) zavlčením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin;
 - h) ztrátou přepravované zásilky s výjimkou újmy, za kterou pojištěný odpovídá, a která vznikla následkem dopravní nehody, byl-li pojištěný nebo jeho pracovník zbaven možnosti přepravovanou zásilku opatrovat;
 - i) na věci převzaté.
2. Je-li v pojistné smlouvě ujednáno pojištění dle článku 2 odst. 2 těchto DPP (výkon činnosti zasilatele), tak se pojištění dále nevztahuje na újmu vzniklou:
- a) vědomým odchýlením se od příkazu příkazce;
 - b) chybami nebo opomenutím příkazce;
 - c) v době, kdy přepravu vykonával dopravce.
3. Pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud tak není ujednáno v pojistné smlouvě:
- a) podle zvláštního ujednání dle článku 24 Úmluvy CMR;
 - b) podle zvláštního ujednání dle článku 26 Úmluvy CMR.
4. Pojistitel dále neposkytne pojistné plnění za újmu vzniklou:
- a) spolupojištěným právníkům nebo fyzickým osobám;
 - b) společníkům pojištěného;
 - c) právníké osobě, ve které má pojištěný majetkovou účast;
 - d) právníké osobě, ve které pojištěný vykonává funkci statutárního orgánu.

Článek 8 Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:

1. **Činností dopravce** přeprava zásilky, která byla dopravcem převzata k přepravě na základě smlouvy o přepravě.
2. **Činností zasilatele** obstarání přepravy zásilky, která byla zasilatelem převzata k obstarání přepravy na základě smlouvy o přepravě.
3. **Dopravcem** fyzická nebo právní osoba provozující silniční nákladní dopravu pro cizí potřeby na základě koncese, která se smlouvou o přepravě zavazuje odesílateli, že přepraví věc jako zásilku z místa odeslání do místa určení (pojištěný).
4. **FIATA konosamentem** (FIATA Bill of Lading) přepravní doklad multimodální přepravy, který je vystavován pro všechny druhy přepravy jako celek (silniční, železniční, letecká, námořní, vnitrozemská vodní).
5. **Jměním** souhrn majetku (hmotný a nehmotný majetek) a dluhů patřící jedné právníké nebo fyzické osobě. Hmotný majetek je hmotná věc, jež je ovladatelnou částí vnějšího světa, a která má povahu samostatného předmětu (věc movitá a věc nemovitá). Nehmotný majetek jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty, například absolutní majetková práva (vlastnická práva, věcná práva k cizím věcem, zástavní právo, dědické právo a další), relativní majetková práva (práva ze smlouvy a další) a další.
6. **Obstaráváním přepravy** uzavření příslušné přepravní smlouvy s dopravcem a zpravidla i dozor nad průběhem přepravy.
7. **Pohřešování**
 - a) **odcizení majetku krádeží** (přivlastnění si věci, její části nebo příslu-

- šenství v případech, kdy ke vniknutí do místa, kde byl majetek umístěn, došlo zjištěným způsobem, například se stopami násilí);
 - b) **odcizení majetku loupeží** (přivlastnění si majetku, jeho části nebo příslušenství tak, že pachatel použil proti pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí);
 - c) **ztráta** majetku nebo jeho části (stav, kdy pojištěný nezávisle na své vůli pozbyl možnost s majetkem nakládat, neví, kde se majetek nachází, popřípadě, zda ještě vůbec existuje).
8. **Převzatou věcí** věc movitá, která není ve vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný převzal, a má být předmětem jeho závazku, tj.
- a) věc, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci apod.);
 - b) věc, kterou pojištěný převzal do oprávněného užívání.
- Za převzatou věc se nepovažuje majetek (zásilka), který pojištěný převzal za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo ze smlouvy o obstarání přepravy.
9. **Silniční nákladní dopravou** souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava zvířat a věcí (nákladní doprava) vozidly, jakožto přemísťování vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu.
10. **Újmou**
- a) majetková újma (škoda) na jmění, která vznikla jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním; majetková újma (škoda) na jmění, která vznikla jinak než poškozením, zničením nebo pohřešováním jmění a má původ v předcházející majetkové újmě (následná finanční újma) a majetková újma (škoda) na jmění, která vznikla jinak než poškozením, zničením nebo pohřešováním jmění a nemá původ v předcházející majetkové újmě (čistá finanční újma);
 - b) majetková a nemajetková při ublížení na zdraví a při usmrcení; újma na přirozených právech člověka související s újmou, při ublížení na zdraví a při usmrcení; duševní útrapy poškozeného rovněž i duševní útrapy vzniklé manžel, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké včetně následné finanční újmy vyplývající z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení.
11. **Úmluvou CMR** Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě.
12. **Zasilatelem** (speditérem) fyzická nebo právní osoba provozující činnost zasilatele na základě platného oprávnění, která na základě smlouvy o obstarávání přepravy poskytuje služby, které spočívají v obstarávání přepravy zásilek na účet třetí strany (příkazce), avšak jménem zasilatele (pojištěný).
13. **Zásilkou** (přepravovaný majetek) jeden nebo více předmětů, ať už mají povahu zboží nebo jiného nákladu, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však pojištěný převzal za účelem jejich přepravy z místa odeslání do místa určení na základě smlouvy o přepravě (dopravce), nebo jejichž přepravu z místa odeslání do místa určení se pojištěný zavázal obstarat na základě smlouvy o obstarání přepravy (zasilatel).

Článek 9 Závěrečné ustanovení

Tyto DPPSDZAS nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019.